

Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации

1. Определения

«Информация» означает сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления.

«Коммерческая тайна» означает защищаемые Стороной сведения в области ее коммерческой деятельности, распространение которых может нанести ущерб (убытки) Стороне. Это конфиденциальность информации, позволяющая ее обладателю (т.е. Заказчику и/или Клиенту Заказчика) при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке услуг или получить иную коммерческую выгоду.

«Компенсация» означает средство правовой защиты при нарушении Стороной своих обязательств по настоящему соглашению, основанная на выгоде, полученной Стороной в результате нарушения своих обязательств по настоящему Соглашению.

«Конфиденциальная информация» означает сведения, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу их неизвестности третьим лицам, к ним нет свободного доступа на законном основании и Заказчик принимает меры к охране их конфиденциальности. К конфиденциальной информации относятся в том числе сведения о существенных событиях и действиях, прямо или косвенно затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Заказчика, вне зависимости от того, является ли эта информация документированной.

«Разглашение» означает разглашение информации, составляющей коммерческую тайну – действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации.

«Соглашение» означает настоящие условия, а также все дополнения и приложения, содержащие ссылки на настоящие условия, соглашения, протоколы и иные документы, полностью или частично дополняющие настоящие условия, либо в которых прямо указано, что они являются дополнительными по отношению к настоящему Соглашению. Указанные документы составляют единое соглашение между Сторонами.

«Правовая охрана/режим коммерческой тайны» – правовые, организационные, технические и иные принимаемые обладателями информации, составляющей коммерческую тайну, меры по охране ее конфиденциальности.

«Убытки» означает расходы, которые Заказчик и/или Клиент Заказчика произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб) Заказчика и/или Клиента Заказчика, а также неполученные доходы, которые Заказчик и/или Клиент Заказчика получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы ее право не было нарушено (упущенная выгода).

«Условие» означает одно или несколько условий Соглашения.